

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4150/2539

บริษัท วัฒนาอุตสาหกรรมการยาง
(1978) จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัท ม้าดาว (ประเทศไทย) จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.อ. มาตรา 272, มาตรา 273, มาตรา 274

ป.วิ.อ. มาตรา 124

จำเลยที่ 1 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ในข้อหาเอารูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 มาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าหรือวัตถุที่ใช้ห่อหุ้มเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของจำเลยที่ 1 อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) เท่านั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ในความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 และมาตรา 274 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในอันที่จะต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายแล้วหรือไม่เมื่อจำเลยที่ 1 มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปและรอยประดิษฐ์ตราม้าดาวแล้วแม้จำเลยที่ 1 จะไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและรอยประดิษฐ์ตราม้าดาวตามกฎหมายจำเลยที่ 1 ก็ย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ที่ 1 ในข้อหาเอารูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 มาใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ได้ ร่องเท้าฟองน้ำตราม้าดาวของจำเลยที่1และตราหมีสูงของโจทก์ที่1ต่างมีรูปดาว
ห้าแฉกอยู่ภายในวงกลมเล็กและวงกลมเล็กอยู่ภายในวงกลมใหญ่อีกชั้นหนึ่งระหว่าง
วงกลมทั้งสองมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนและมีอักษรไทยอยู่ด้านล่างเหมือนกันตัว
อักษรดังกล่าวและวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่มีขนาดเท่าๆกันการวางตำแหน่งรูปและ
รอยประดิษฐ์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกันจะผิดกันก็แต่เฉพาะรูปสัตว์ที่อยู่ในดาวห้า
แฉกกับตัวอักษรโรมันและอักษรไทยเท่านั้นส่วนหุ้รร่องเท้านี้้นนอกจากจะมีรูปและ
รอยประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกันแล้วหุ้รร่องเท้าที่โจทก์ที่1ผลิตยังมีรูปเกือกม้าเช่นเดียวกับ
ของจำเลยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวม้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวหมีและงูที่เป็น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกทั้งถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุร่องเท้าของโจทก์ทั้งสี่ก็มี
ลายเส้นและลวดลายเหมือนกันและโค้งไปทางเดียวกันขนาดเส้นโค้งก็โตเท่ากันกับ
ของจำเลยที่1สีของลายเส้นก็เหมือนกันยิ่งสนับสนุนถึงมูลเหตุที่มีน้ำหนักพอทำให้
จำเลยที่2และที่3ในฐานะผู้มีอำนาจทำแทนจำเลยที่1เชื่อโดยสุจริตใจว่าโจทก์ทั้งสี่ได้
นำรูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่1ไปใช้กับร่องเท้าฟองน้ำที่
โจทก์ทั้งสี่ผลิตขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของจำเลยที่1การ
ที่จำเลยที่1โดยจำเลยที่2และที่3ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่
โจทก์ทั้งสี่จึงเป็นการกระทำเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ในการประกอบกิจการค้า
ของตนโดยสุจริตมาได้มีเจตนาถล้นเกล้าโจทก์ทั้งสี่ส่วนขั้นตอนหลังจากที่จำเลยไป
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับการ
ร้องทุกข์ที่จะใช้ดุลพินิจในการดำเนินคดีแก่โจทก์หรือไม่จำเลยไม่มีส่วนหรือไม่มีสิทธิ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนการกระทำของจำเลย
ที่1ถึงที่3จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 กรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 นำความซึ่งจำเลยทั้งสี่รู้หรือน่าจะรู้แล้วว่าเป็นเท็จไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหลักสองว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันผลิตรองเท้าฟองน้ำพร้อมถุงพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มโดยนำเอาเครื่องหมายการค้า และรูป รอยประดิษฐ์รองเท้าฟองน้ำตราม้าดาวของจำเลยที่ 1 ไปลอกเลียนแบบเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 4 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ที่ 1 พร้อมยึดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการผลิตรองเท้าฟองน้ำตราหมีสูงของโจทก์ที่ 1 เป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งความจริงเครื่องหมายการค้ารูปรอยประดิษฐ์ที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 นำไปใช้กับรองเท้าฟองน้ำที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 รับจ้างโจทก์ที่ 4 ผลิตเพื่อนำออกจำหน่าย นั้น เป็นรูปงูกับหมีในรูปดาวห้าแฉกในวงกลม ที่มีสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า และรูป รอยประดิษฐ์แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ตราม้าดาวของจำเลยที่ 1 และจำเลยทั้งสี่ย่อมเห็นรู้หรือน่าจะรู้แล้วว่ามีข้อแตกต่างกัน แต่จำเลยทั้งสี่มีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ต้องรับโทษทางอาญาจนโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี 1 วัน และเพื่อขัดขวางในทางการค้าของโจทก์ทั้งสี่มิให้ผลิตรองเท้าตราหมีสูงออกจำหน่ายอันเป็นการตัดคู่แข่งในทางการค้าของจำเลยทั้งสี่ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสี่

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ร่วมกันเอารูปรอยประดิษฐ์หรือลักลอบเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราม้าดาวของจำเลยที่ 1 ไปใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้ารองเท้าฟองน้ำ หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าดังกล่าวของโจทก์ทั้งสี่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 กรรมการผู้มีอำนาจจึงมอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่โจทก์ อันเป็นการกระทำเพื่อปกป้องสิทธิของจำเลยที่ 1 โดยสุจริต และไม่มีเจตนาขัดขวางในทางการค้าของโจทก์ทั้งสี่จำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาถั่นแถ้งให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับความเสียหายแต่ประการใด การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำไปในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวหลังจากจำเลยที่ 4 ร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายค้น ยึดของกลางและควบคุมโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ไว้ดำเนินคดีเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีส่วนในการใช้ดุลพินิจหรือกระทำการดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่ไม่เสียหาย ถ้าเสียหายไม่เกินคนละ 1,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สี่ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สี่ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ที่ 4 มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตราหมีสูง และได้ว่าจ้างโจทก์ที่ 1 ให้เป็นผู้ผลิตรองเท้าฟองน้ำตามเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 4 ปรากฏตามรองเท้าฟองน้ำและถุง

พลาสติกบรรจุรองเท้าหมายเลข ล.14 ถึง ล.16 ส่วนจำเลยที่ 1 มีสิทธิใช้
เครื่องหมายการค้าตราม้าดาว ตามเอกสารหมายเลข ล.2 ล.3 ล.5 ล.6 และ ล.8 จำเลยที่
1 ได้ผลิตรองเท้าฟองน้ำและถุงพลาสติกบรรจุรองเท้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าดัง
กล่าวปรากฏตามรองเท้าและถุงพลาสติกหมายเลข ล.4 และ ล.7 เมื่อปี 2530 จำเลยที่ 2
และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 ไปร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันเอารูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบ
การค้าของจำเลยที่ 1 มาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อเพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 และยึดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการผลิตรองเท้า
ฟองน้ำของโจทก์ทั้งสี่ มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของโจทก์ทั้งสี่ข้อแรกว่า การ
ร้องทุกข์ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนิน
คดีแก่โจทก์ทั้งสี่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่หรือไม่นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ร้อง
ทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ในข้อหาเอารูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้า
ของจำเลยที่ 1 มาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อเพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของจำเลยที่ 1 อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) เท่านั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนิน
คดีแก่โจทก์ที่ 1 ในความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 273 และมาตรา 274 อันเป็นความผิดเกี่ยวด้วย
เครื่องหมายการค้าในอันที่จะต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายแล้วหรือไม่ เมื่อตามกฎหมายของโจทก์ทั้งสี่รับว่า จำเลย
ที่ 1 มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปและรอยประดิษฐ์ตราม้าดาวแล้ว แม้จำเลยที่ 1
จะไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปและรอยประดิษฐ์ตราม้าดาวตามกฎหมาย
จำเลยที่ 1 ก็ย่อมมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ที่
1 ในข้อหาเอารูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 มาใช้โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เครื่องหมายการค้าตราม้าดาวที่จำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะใช้ได้นั้นจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2518 และ 2519 ตาม เอกสารหมาย ล.2 ล.3 ล.5 และ ล.6 ซึ่งมีวงกลม 2 ชั้น ล้อมรอบดาวห้าแฉก ส่วน เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ที่ 4 รับโอนมานั้นเจ้าของเดิมได้จดทะเบียนตรางูสूंหมีไว้ เมื่อปี 2509 ตามเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งมีเพียงดาวห้าแฉกโดยไม่มีวงกลมล้อมรอบ ดาวต่อมาเมื่อปี 2531 และ 2532 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ร้องทุกข์ให้ ดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 แล้วโจทก์ที่ 4 เพิ่งจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราหมีสूं โดยไม่มีวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น ตามเอกสารหมาย จ.17 และ จ.18 เมื่อพิเคราะห์ เครื่องหมายการค้า รูป และรอยประดิษฐ์ที่โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ใช้กับรองเท้า ฟองน้ำที่ผลิตขึ้นโดยนำมาเปรียบเทียบกับกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าต่างมีรูปดาวห้าแฉกอยู่ ภายในวงกลมเล็กและวงกลมเล็กอยู่ภายในวงกลมใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ระหว่างวงกลม ทั้งสองมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนและมีอักษรไทยอยู่ด้านล่างเหมือนกัน ตัวอักษรดังกล่าวและวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่ก็มีขนาดเท่า ๆ กัน การวางตำแหน่งรูปและรอย ประดิษฐ์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกัน จะผิดกันก็แต่เฉพาะรูปสัตว์ที่อยู่ในดาวห้าแฉก กับตัวอักษรโรมันและอักษรไทยเท่านั้น นอกจากนี้แล้วแม้แต่รองเท้าฟองน้ำก็ยังมี รูปและรอยประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าฟองน้ำที่โจทก์ที่ 1 ผลิตยังมีรูปเกือกม้าเช่นเดียวกับของจำเลยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวม้า ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับตัวหมีและงูที่เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยเลยและที่ยิ่งไปกว่า นี้แม้กระทั่งถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุรองเท้าฟองน้ำของโจทก์ทั้งสี่ก็มีลายเส้นและ ลวดลายเหมือนกันและโค้งไปทางเดียวกันขนาดเส้นโค้งก็โตเท่ากันกับของจำเลยที่ 1 และสีของลายเส้นก็เหมือนกัน ยิ่งเป็นการสนับสนุนถึงมูลเหตุที่มีน้ำหนักพอทำให้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เชื่อโดยสุจริตใจว่าโจทก์ ทั้งสี่ได้นำรูปและรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ไปใช้กับรองเท้า ฟองน้ำที่โจทก์ทั้งสี่ผลิตขึ้น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของ

จำเลยที่ 1 ฉะนั้นการที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสี่จึงเป็นการกระทำเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าของตนโดยสุจริตมิได้มีเจตนาถ่มน้ำลายใส่โจทก์ทั้งสี่ส่วนขั้นตอนหลังจากที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วนั้น ตามกฎหมายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับการร้องทุกข์ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาพยานหลักฐานจากการสอบสวนแล้ววินิจฉัยว่าข้อหาที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร้องทุกข์ไว้นั้นมีน้ำหนักพอแก่การที่จะดำเนินการจับโจทก์ทั้งสี่พร้อมยึดเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตรองเท้าฟองน้ำของโจทก์ทั้งสี่หรือไม่ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีส่วนหรือไม่มีสิทธิเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดังกล่าวแต่ประการใด ด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาจะเห็นได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีตอนหนึ่งตอนใดที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ของทั้งสี่ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ในปัญหาข้ออื่นอีก

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น